

1508727-45.2022.8.26.0019

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/11/2022

... que envolvesse o réu ou o local com o tráfico.

A abordagem foi por suspeita, quando então apreenderam drogas, as quais, pela quantidade e espécie (6 porções de maconha), sem outros elementos, não convencem se destinassem ao tráfico ilícito.

O numerário apreendido também era pouco, vinte reais, sem prova por igual que tivesse sido obtido com traficância.

Exigível seria, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

1ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1508727-45.2022.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508727-45.2022.8.26.0019

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2228364/2022 - 04º D.P. AMERICANA, 26901393 - 04º D.P.

AMERICANA, 2228364 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON SCAPOLAN

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

JEFFERSON SCAPOLAN está sendo processado como incurso nas sanções dos artigos 33, "caput", da Lei 11.343/06, acusado de em 21 de agosto de 2022, por volta das 20h49, na Rua Jaçanã, 55, bairro Jardim dos Lírios, nesta cidade, trazer com ele, para fins de traficância, 6 (seis) porções da droga conhecida como maconha (tetrahydrocannabinol), pesando cerca de 10g (dez gramas), substâncias causadoras de dependência química, além de R\$ 20,00, assim o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A denúncia foi instruída com Inquérito Policial.

Aplicou-se o rito da Lei 11.343/2006. Manifestaram-se defesa (fls. 104/105) e acusação (fls. 109/110).

A denúncia foi recebida em 15 de setembro de 2022 (fls. 111/112) e o réu foi citado (fls. 136).

Na instrução foram inquiridas duas testemunhas comuns e interrogado o réu.

Sem mais requerimentos, substituídos os debates por memoriais, a acusação pugnou pela procedência da denúncia, provados os fatos criminosos, materialidade e autoria. Discorre sobre pena e regime (fls. 144/147).

A Defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas do tráfico. Os depoimentos eram contraditórios. Não havia prova de traficância. O réu negou a prática de crime e deveria ser beneficiado pela dúvida (fls. 152/155).

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente, em parte, duvidosa a traficância.

Verifica-se dos autos que o réu foi preso em flagrante delito e na fase administrativa permaneceu em silêncio (fls. 05).

No interrogatório judicial, alegou que era usuário de crack. Buscou as drogas quatro ruas para cima de sua casa, local conhecido como ponto de tráfico. Foi abordado pelos policiais na rua de sua casa, mas não estava vendendo drogas. Havia comprado três pedras de crack e ficou com R\$ 20,00 do troco. Tinha conseguido o dinheiro com seu patrão, por meio de um vale, no valor de R\$ 50,00. Depois de comprar as três pedras de crack, pretendia comprar cigarro, o BIC e o bombril, com o valor do troco (R\$ 20,00). Tinha os dedos queimados pelo uso das drogas, enrolava a pedra no bombril, colocava na ponta do caninho e acendia. Na recaída que teve, fumou três kits de crack, de treze. Quando estava indo embora, avistou um carro parado próximo da sua casa, negociando. Enquanto descia, o rapaz saiu correndo, o carro deixou o local e o confundiram, pois só tinha as três pedras de crack e a nota de R\$ 20,00. Os policiais fizeram buscas na calçada e acharam os entorpecentes que o outro rapaz dispensou, as seis 'buchas' de maconha. Os policiais não apresentaram as três pedras de crack que portava na delegacia. Eles alegaram que estava vendendo drogas, o que era mentira. Durante a abordagem, foi agredido pelos policiais.

Gesse Fabiano de Oliveira, policial militar, lembrou que patrulhavam pela Rua Jaçanã, local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Assim que realizaram a conversão para adentrar na via, observaram um rapaz, que estava debruçado sob a porta de um veículo, conversando com o condutor. Assim que o acusado avistou a viatura, ele rapidamente saiu próximo do veículo e foi para o outro lado da rua, escondendo-se atrás de alguns veículos. Em seguida, Jefferson se levantou e começou a andar, o que despertou suspeita da equipe e decidiram pela abordagem. Nesse momento, o réu empreendeu fuga à pé, correndo. Lograram êxito em contê-lo.

Constatarem que o réu tentou esconder, dentro da boca, seis unidades (porções) de maconha, também portava a quantia de R\$ 20,00 em mãos. Indagado, ele admitiu informalmente que estava comercializando drogas no local. O valor apreendido era uma única nota. Não foram abordadas outras pessoas, o condutor do veículo fugiu. O policial militar Gabriel Pereira Shimazu, outro guarda municipal, ratificando a versão do colega, relatou que patrulhava pelo bairro Jardim dos Lírios, local conhecido como ponto de venda de drogas. Ao acessarem a Rua Jaçanã, avistaram o acusado pela via. Ao perceber a presença da viatura, o réu tentou se esconder atrás de uma camionete estacionada. Quando desembarcaram da viatura, ele tentou se evadir. Ele foi abordado e revistado. Com o acusado, encontraram seis porções de maconha, escondidas em sua boca, além de uma nota de R\$ 20,00, em dinheiro, em uma das mãos. Diante dos fatos, Jefferson foi conduzido até a Central de Polícia Judiciária.

Por esse contexto, afere-se que o réu negou a traficância, malgrado confessasse em juízo que levasse mesmo com ele um tanto de drogas, para seu uso.

Os policiais estavam em atividade rotineira de patrulhamento, sem informação ou investigação pretérita que envolvesse o réu ou o local com o tráfico.

A abordagem foi por suspeita, quando então apreenderam drogas, as quais, pela quantidade e espécie (6 porções de maconha), sem outros elementos, não convencem se

destinassem ao tráfico ilícito.

O numerário apreendido também era pouco, vinte reais, sem prova por igual que tivesse sido obtido com traficância.

Exigível seria, para conclusão mais gravosa, que o réu tivesse visto em condições de tráfico, o que também não se deu ou que houvesse prévia campana e investigação. A abordagem, em verdade, foi casual, recomendada por suspeita, mas sem qualquer informação pretérita comprometendo ao réu.

A dúvida, no caso, justifica a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas.

"TÓXICO. Crime de tráfico. Quadro probatório que não traz a necessária certeza quanto à mercancia. Posse para uso próprio. Depoimento de agentes policiais que indicam ser o réu usuário. Quantidade ínfima de tóxico que exige prova concreta de atos de mercancia para comprovar o crime de tráfico. Ausência dessa prova. Dúvida remanescente que autoriza a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06. Recurso parcialmente provido" (TJSP, Apelação Criminal nº 990.09.125064-3, Rel. Des. Newton Neves, julgado em 01.06.2010, VU).

A materialidade da infração, no tráfico, foi provada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12), pelo laudo de constatação (fls. 14/16), bem como pelo exame químico toxicológico (fls. 71/73).

Por isso de rigor a condenação, com a observação de necessidade de se desclassificar o crime para porte de drogas.

Fixação das penas.

O réu tem antecedentes e é reincidente (vg. Processo nº 0005715-78.2014.8.26.0019 - 2ª Vara Criminal do Foro de Americana/SP, incurso no Art. 157 § 2º, I do Código Penal, com trânsito em julgado para a Defesa em 18/01/2016 e Processo nº 1503141-66.2018.8.26.0019 - 1ª Vara Criminal do Foro de Americana/SP, incurso no Art. 33 "caput", do SISNAD c/c Art. 61 "caput", I do(a) CP, com trânsito em julgado para a Defesa em 22/11/2019), o que será considerado para fins de fixação da pena.

Assim, a pena deverá se ater nos limites do artigo 28 da Lei de Drogas, em dois meses. Não se pode beneficiar o réu apenas com a aplicação isolada de medida de advertência, por expressa vedação legal.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu, para condenar JEFFERSON SCAPOLAN, às penas de advertência e prestação de serviços, a última pelo prazo de cinco (05) meses, observando-se as peculiaridades da Lei de Drogas para o cumprimento, tudo por infração ao artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Não há valor mínimo indenizatório a ser arbitrado.

Sem vinculação do numerário com o crime reconhecido, determino a sua restituição ao condenado, bem como eventuais bens e objetos apreendidos quando da prisão, intimando-se oportunamente para retirada, expedindo-se o necessário.

Certifique-se quanto à destruição da droga.

Isento o réu de custas, assistido que está por defensor nomeado e presumida a necessidade (fls. 50).

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

Preso pelo processo, expeça-se alvará de soltura.

P.I.C.

Americana, 1º de novembro de 2022.

ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA